

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5614/2530

นายสมพงษ์ ชลادنพิพัทธ์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกโนมูระ
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 243 (2)

หากได้ความตามความเป็นจริงดังที่โจทก์ฟ้องและฎีกาว่าโจทก์ส่งจ่ายเช็ค
พิพาทให้แก่บริษัท ส. เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าทำงานของโจทก์ แล้วจำเลยนำ
ไปเข้าบัญชีของจำเลยโดยบริษัท ส. มิได้สลักหลังโอนเช็คให้ก็ถือว่าไม่มีมูลหนี้ที่
โจทก์จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คพิพาทและจำเลยไม่ใช่ผู้ทรงเช็คนั้น จำเลยหาสิทธิ
เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ โจทก์ย่อมเรียกเงินคืนจากจำเลยได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่ดำเนินการ
พิจารณาต่อไปให้ได้ว่าความจริงดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ แต่มีคำสั่งงดสืบ
พยานของโจทก์จำเลยเสีย จึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ส่งจ่ายเช็คระบุชื่อเฉพาะให้แก่บริษัทสหพันธ์ประกันภัย
จำกัด ด้วยการขีดฆ่าผู้ถือและขีดคร่อมทั่วไปเพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าทำงาน
ของโจทก์ ต่อมาจำเลยนำไปเข้าบัญชีของจำเลยเพื่อเรียกเก็บเงินโดยมิได้มีมูลหนี้ต่อ
กัน และจำเลยมิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะบริษัทสหพันธ์ประกันภัย

จำกัด มิได้สลักหลังโอนเช็คดังกล่าวเลยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบในความในเช็คจะอ้างการสลักหลังขาด สายมาเป็นเหตุให้พ้นความรับผิดชอบเช็คไม่ได้ จำเลยได้รับเช็คมาโดยสุจริต โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินคืน ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานฟัง ข้อเท็จจริงต่อไป แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบมีสิทธิได้รับเงินตาม เช็คพิพาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามเช็คคืนจากจำเลยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย เช็คระบุชื่อบริษัทสหพันธ์ประกันภัย จำกัด เป็นผู้รับเงินโดยได้ขีดฆ่าคำว่า ผู้ถือและ ขีดคร่อมทั่วไป มอบให้บริษัทสหพันธ์ประกันภัย จำกัด ต่อมาจำเลยได้นำเช็คทั้งสอง ฉบับเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ธนาคารตามเช็คได้จ่าย เงินจากบัญชีโจทก์ให้ตามเช็คที่โจทก์ฎีกาว่า แม้โจทก์จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย ในเช็คทั้งสองฉบับ เมื่อลายมือชื่อผู้สลักหลังเช็คดังกล่าวมิใช่ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ ของบริษัทสหพันธ์ประกันภัย จำกัด ผู้รับเงินเท่ากับมิได้มีการสลักหลังเช็คดังกล่าว จำเลยจึงมิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบการที่จำเลยเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวเป็นการ กระทำโดยผิดกฎหมาย จำต้องคืนเงินให้แก่โจทก์นั้น

พิจารณาแล้ว เห็นว่า หากได้ความเป็นความจริงดังที่โจทก์ฟ้องและฎีกาขึ้นมาว่า เชิดพิพาทโจทก์สั่งจ่ายให้แก่บริษัทสหพันธ์ประกันภัย จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าทำงานของโจทก์ แล้วจำเลยได้นำเชิดดังกล่าวไปเข้าบัญชีของจำเลย โดยบริษัทสหพันธ์ประกันภัย จำกัด มิได้สลักหลังโอนเชิดให้ก็ถือว่าไม่มีมูลหนี้ที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเชิดพิพาทและจำเลยไม่ใช่ผู้ทรงเชิดนั้น จำเลยหาสิทธิเรียกเก็บเงินตามเชิดไม่ โจทก์ย่อมเรียกเงินคืนจากจำเลยได้ ศาลชั้นต้นไม่ดำเนินการพิจารณาต่อไปให้ได้ว่าความเป็นความจริงดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ แต่มีคำสั่งงดสืบพยานของโจทก์จำเลยเสีย และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

ศาลแพ่ง - นายโสภณ จันทะระ

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มะบุญพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ